

1008430-24.2022.8.26.0269

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Obrigações

Magistrado: MIGUEL ALEXANDRE CORREA FRANCA

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... e da Tabela Fipe para a data do furto, o qual deverá ser atualizado monetariamente e sujeito a juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento (furto). Os valores serão apurados na fase de cumprimento de sentença; B) JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao corréu DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Carlos Cardoso, sn, Itapetininga - SP - cep 18213-540

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008430-24.2022.8.26.0269 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008430-24.2022.8.26.0269

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Obrigações

Requerente:

Maris Ster Quilice

Requerido:

BANCO J SAFRA S/A e outros

Juiz de Direito: Dr. Miguel Alexandre Correa Franca

Vistos.

MARI STER QUILICE ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face do BANCO J SAFRA S/A, ZURICH MINAS BRASILSEGUROS S/A e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN-SP alegando, em síntese, que em 08 de março de 2022, a Requerente efetuou a compra de um veículo de marca/modelo/versão FIAT/Mobi Like, RENAVAL 01215934170, placas QXD1H03, cor cinza, chassi 9BD341A5XXLY659603. Ocorre que, em 09 de abril de 2022, antes mesmo de a requerente ter transferido o veículo para seu nome, o veículo restou furtado. Aduziu que a seguradora quitou o débito junto ao Banco Requerido, no valor de R\$ 30.945,89, conforme boleto de 25 de maio de 2022. Ocorre que, existe uma diferença

de R\$ 18.563,11 a ser devolvida para a Requerente, uma vez que o valor da tabela FIPE, no momento do furto, corresponde a R\$ 49.509,00 e a quitação do carro junto à financeira se deu em R\$ 30.945,89. Para que exista a devolução dessa diferença, resta necessário que o Requerido I efetue a baixa do gravame, o que não ocorreu até agora. Ressaltou que após diversas reclamações junto ao site consumidor.gov, junto às requeridas I e II, a Requerente recebeu a informação de que é a Requerida II quem deve solicitar a baixa do gravame para o Requerido I, que por sua vez informou que deveria ser solicitado ao DETRAN-SP um ofício, sendo que este último, inserido como Requerido III, emitiu ofício indeferindo o pedido realizado. Pontuou que o furto ocorreu em abril de 2022, a seguradora quitou o financiamento em 25 de maio de 2022, e até o momento, a situação, a qual é simples, não foi resolvida. Requereu seja compelido qualquer dos Requeridos (I, II ou III) a realizar a baixa do gravame; seja a Requerida II compelida ao pagamento de R\$ 18.563,11 devidos à época dos fatos, devidamente corrigidos; sejam os Requeridos I e II sejam compelidos ao pagamento de R\$ 5.000,00, em razão do desvio produtivo do consumidor (fls. 01/16). Com a inicial vieram documentos (fls. 17/49).

Citado, o requerido DETRAN ofertou contestação, alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, haja vista que quem baixa o gravame por alienação fiduciária não é a autarquia. Ademais, referido gravame foi inserido a requerimento de instituição financeira (Bradesco) e não do DETRAN-SP. Frisou que o DETRAN-SP não possui competência, tampouco meios técnicos, para transacionar informações no Sistema Nacional de Gravames, SNG. As alterações quanto às restrições dizem respeito à instituição financeira credora ou à gestora do SNG, a B3 S/A. É certo que a baixa do registro de gravame depende de prévia quitação da instituição financeira. Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à autarquia de trânsito (fls. 83/89). Juntou documentos (fls. 90/91).

Citada (fls. 82), a requerida Zurich apresentou contestação alegando, em suma, que consoante se infere da inicial, a Autora imputa a esta Ré conduta supostamente ilícita, consistente na suposta negativa da Zurich em indenizar a diferença do valor do veículo segurado. Nada mais absurdo. Inicialmente, cumpre esclarecer que a Zurich prontamente atendeu a seguradora e efetuou a quitação do débito no valor de R\$ 30.945,89 junto ao Banco Safra. Ocorre, porém, que por questões alheias a esta Seguradora não foi dada baixa no gravame sobre o veículo segurado para que o salvo seja transferido, procedimento este que não cabe à Zurich. Apenas para que não restem dúvidas quanto ao que se afirma, veja que a Resolução CONTRAN Nº 689 DE 27/09/201 determina que instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento deve proceder a baixa junto ao DETRAN. Pontuou que a Zurich não cometeu qualquer ato ilícito no presente caso, haja vista que para a complementação da indenização, necessária que seja efetuada a baixa no gravame pela instituição financeira e posterior transferência do salvo para esta seguradora. Caso entenda por acolher o pedido autoral, a Zurich destaca que eventual condenação deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir de sua citação, uma vez que a responsabilidade no presente caso é contratual. Requereu a improcedência da presente demanda (fls. 92/99).

Citado (fls. 58), o requerido Banco Safra ofertou contestação alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, visto que a responsabilidade pela baixa do gravame é da corré junto com a Autora, se limitando o Banco Réu a realizar o financiamento. No mérito sustentou, em suma, que não há qualquer conduta do Banco Safra que possa ter ensejado os prejuízos alegados pela Autora, e este não se desincumbiu de demonstrar a existência de um ilícito pela instituição financeira com vinculação aos danos que diz ter suportado. Como visto, o Banco Safra tão-somente exerceu o legítimo direito de propriedade do bem, gravando-o regularmente em seus registros e assim mantendo por ser a efetiva proprietária. Ressaltou que em se tratando de ilícito contratual – o que sequer ocorreu na espécie –, o STJ tem afastado o caráter absoluto da existência de dano moral indenizável. A jurisprudência do tribunal tem reconhecido dano moral indenizável somente em

circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, o direito de personalidade do indivíduo, o que não ocorreu no caso em tela. Requeru sejam julgados improcedentes todos os pedidos desta ação (fls. 107/116). Com a contestação vieram documentos (fls. 117/177).

Réplica (fls. 181/185).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo a lide no estado em que se encontra, porquanto não vislumbro a necessidade de produção de outras provas.

De início, é caso de se acolher a ilegitimidade passiva do DETRAN-SP.

Conforme se vê, os gravames financeiros são inseridos e retirados pelas próprias instituições financeiras, não tendo o DETRAN legitimidade para alterá-los, nos termos do art. 9ª da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. Logo, não há como se atribuir responsabilidade ao DETRAN por eventual inclusão indevida ou mesmo retirada de gravame. Por conseguinte, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscita pelo Banco Safra confunde-se com o mérito e como tal será apreciada.

No mérito, a ação é procedente em relação aos demais requeridos.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora celebrou contrato com o requerido Banco Safra para aquisição de veículo (fls. 168/173). Constata-se, ainda, apólice de seguro em nome da autora realizado com a requerida Zurich para cobertura do veículo em questão (fls. 28/36).

Houve elaboração de Boletim de Ocorrência narrando o furto do veículo ocorrido em 09/04/2022.

Após comunicações, verifica-se que a seguradora-ré efetuou a quitação do financiamento junto o Banco Safra em 25/05/2022. Contudo, mesmo após a quitação o gravame permaneceu e, ao que tudo indica, ainda permanece no Banco de Dados (fls. 90/91), o que, segundo a requerida Zurich, inviabiliza o pagamento da diferença entre o valor do veículo e o saldo do financiamento.

Em caso de quitação do contrato e respectiva garantia, deve o credor fiduciário promover a baixa do gravame de forma automática e eletronicamente, consoante versa o art. 8º, caput, da Deliberação CONTRAN nº 77, de 20 de fevereiro de 2009:

“Art. 8º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”.

Da mesma forma é o artigo 18, da Resolução 807/2020 do CONTRAN:

“Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.”.

Há responsabilidade inclusiva da requerida Zurich, na medida em que efetuou a quitação do financiamento, poderia, sem sombra de dúvidas, efetuar as diligências necessárias junto à instituição bancária a fim de viabilizar o pagamento dos valores devidos à autora, participando efetivamente da relação de consumo, de modo que responde objetiva e solidariamente por eventual dano causado, nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há qualquer demonstração de impedimento para a baixa do gravame.

Dessa forma, uma vez adimplida na integralidade a obrigação garantida por alienação fiduciária, de rigor a baixa do gravame com a consequente liberação do veículo.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é cediço que a honra constitui direito individual amplamente assegurado pela Constituição Federal de 1988:

“Art. 5º.

V- É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem”.

[...]

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

O Código Civil de 2002, por sua vez, estatuiu:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

São pressupostos da responsabilidade civil: a) ação ou omissão do agente; b) dolo ou culpa; c) dano experimentado pela vítima; d) nexo de causalidade entre ambos. Demonstrados estes requisitos, surge a obrigação de indenizar.

No presente caso, é possível verificar que a requerente buscou uma solução para seu caso, passando meses sem uma resposta definitiva. Naturalmente isso lhe causou frustração de vulto porque não houve baixa do gravame, mesmo após a quitação do financiamento, de forma que não pode receber a quantia apurada entre o valor do veículo e o saldo do financiamento, indo a espécie muito além dos meros dissabores próprios da vida cotidiana e ultrapassado em larga escala o simples descumprimento contratual para afetar severamente a autora, a exemplo do que se daria com qualquer pessoa mediana que estivesse em sua posição.

Pelo exposto, de rigor a concessão de indenização por danos morais.

Quanto aos critérios para fixação da indenização moral, deve-se levar em conta duas diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e dos transtornos sofridos pela parte lesada, bem como a prevenção de novas condutas da mesma natureza em face de outros consumidores.

Destarte, considerando o abalo à honra objetiva da parte autora, a presumida capacidade econômico-financeira das rés, a insistência desta na defesa da prática de ato lícito e as diretrizes de atenuação dos transtornos causados, bem como a prevenção de novas condutas, reputa-se a quantia pleiteada na inicial, ou seja, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por derradeiro, anote-se que esta é a resolução do Magistrado para o caso concreto, de acordo com o que pode depreender dos autos, observando-se que foram analisadas todas as questões suficientes e necessárias ao julgamento da causa, não sendo obrigado a ater-se a todos os fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14), de modo que não serão aceitos embargos de declaração com propósito de rediscutir a controvérsia (infringentes), de manifestar inconformismo com o julgado - erro no julgado - ou com escopo de prequestionamento, se não presentes as hipóteses legais, devendo o interessado valer-se do recurso adequado, sob pena de aplicação da multa prevista no disposto no art. 1026, § 2º, do CPC, pois o "aclaramento" - recurso excepcional - que só deve ser utilizado se imprescindível ao julgamento do caso em outra instância.

Ante o exposto: A) JULGO PROCEDENTE a ação proposta por MARI STER QUILICE em face do BANCO J SAFRA S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A para CONDENAR os réus: I) na obrigação de fazer consistente em viabilizar a retirada do gravame apontado às fls. 91 (restrição financeira); II) ao pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária segundo a Tabela Prática, desde o arbitramento, nesta sentença, mais juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso; CONDENO, ainda, a requerida ZURICH a efetuar o pagamento da diferença apurada entre o valor da quitação do veículo e da Tabela Fipe para a data do furto, o qual deverá ser atualizado monetariamente e sujeito a juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento (furto). Os valores serão apurados na fase de cumprimento de sentença; B) JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao corréu DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN-SP.

Ausente sucumbência nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Havendo recurso de qualquer das partes, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal e, oportunamente, remetam-se os autos ao Colégio Recursal, com as anotações de praxe, independentemente de despacho, mediante ato ordinatório, nos termos dos artigos 700 e 703, das NSCGJ.

Fica consignado que, na eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º. da Lei 11.608/2003, sendo no mínimo 5 UFESPs para cada parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

P. e I.

Itapetininga, 01 de dezembro de 2022.

MIGUEL ALEXANDRE CORRÊA FRANÇA
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA